

1502050-03.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... STF dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da "res furtiva", ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata" (HC 89958-SP, rel. Sepúlveda Pertence, 03.04.2007, v.u., DJ 27.04.2007, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502050-03.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502050-03.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228004/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 26891828 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2228004 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS GABRIELL DE SOUZA FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu MARCOS GABRIELL DE SOUZA FERNANDES, qualificado a fls. 15, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal, e no artigo 244-B, "caput" da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, pois, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 02h45min, nas dependências de estabelecimento comercial "Mota Decorações", situado na Avenida Timóteo Penteado, 1082, Centro, Morros, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agido em concurso, com unidade de desígnios com o adolescente Rafael Haddad Ferreira Rodrigues e outros dois indivíduos ainda não

identificados, apenas como "Leo" e "Murilo", subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 02 refletores; 01 teclado de computador; 10 câmeras de segurança, marca Better; 01 DRV marca Better; 01 forno microondas, marca Panasonic, além de alguns fios de cobre, avaliados no valor total de R\$ 3.300,00 de propriedade do aludido estabelecimento.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, MARCOS GABRIEL DE SOUZA FERNANDES, qualificado a fls. 15, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Rafael Haddad Ferreira Rodrigues, com ele praticando a infração penal descrita a seguir. .

Segundo o apurado, durante o repouso noturno, o denunciado e seus comparsas dirigiram-se ao estabelecimento comercial acima descrito, de propriedade da vítima, determinados a praticar um furto.

Lá chegando, enquanto o adolescente Rafael vigiava a entrada do local, MARCOS e os demais furtadores, valendo-se de ferramentas diversas (alicate e facas), arrombaram a porta do imóvel e ingressaram em seu interior, apoderando-se dos bens já descritos e acondicionando-se em sacolas.

Ocorre que policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela região avistaram o adolescente na porta do estabelecimento, em atitude suspeita, e resolveram abordá-lo.

Enquanto se aproximavam para realizar a abordagem, o denunciado e seus comparsas saíram correndo do comércio, dispensando algumas das sacolas que carregavam, sendo que apenas MARCOS e o adolescente Rafael foram detidos.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado, mas somente as ferramentas utilizadas para arrombamento da porta do estabelecimento (alicate e três facas).

Ouvido em sede policial, o adolescente confessou a prática do furto, salientando que fora chamado por MARCOS e por outros dois indivíduos, conhecidos apenas como "Leo" e "Murilo", moradores da "Favela do 15", para vigiar a entrada do comércio. Receberia um valor em troca (fls. 13).

Denúncia recebida a fls. 89.

Citado pessoalmente (fls. 110), o acusado apresentou defesa escrita (fls. 112).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 115.

Laudo pericial da chave turquesa, das facas, do canivete e dos cabos apreendidas as fls. 135/137.

Laudo pericial de local de crime às fls. 138/147.

Em audiência de instrução as partes desistiram da oitiva da vítima Paulo. As testemunhas Mayara e Devanir foram ouvidas, ao final o réu foi interrogado (fls. 188/191).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 188/191).

A Defesa por sua vez, requereu a absolvição do acusado na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; declinando teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 188/191).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tentativa de furto qualificado durante repouso noturno ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/22, laudo pericial da chave turquesa, das facas, do canivete e dos cabos apreendidos (fls. 135/137), laudo pericial de local de crime de crime de fls. 138/147, auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a prática do delito, afirmando que: "Tem 23 anos. É solteiro. Não possui filhos. Estudou até o primeiro colegial. É cabeleireiro, auferir em média mil e trezentos reais ao mês. É usuário de maconha e cocaína. Tem passagens criminais por furto. Foi solto neste processo, em audiência de custódia, e foi preso novamente furtando após dois meses. Teve passagem como menor de idade. Ficou dez meses internado na Fundação Casa, por tentativa de homicídio. Confessa os fatos. Não sabia que o outro indivíduo preso era menor de idade. Está arrependido."

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima, Paulo Eduardo Padon da Silva, ouvido sede policial às fls. 11, informou que: "foi acionado pela polícia militar sobre um furto no seu estabelecimento comercial. Disse que está desocupando o referido imóvel, pois estão mudando a sede para outro local. Por isso, foram retiradas as câmeras e alarmes. Afirmou que reconhece os objetos que foram deixados pelos indivíduos, mas que, por enquanto não sentiu falta de mais nada. Ressalta que os objetos subtraídos recuperados pela polícia são todos de sua propriedade e que totalizam a quantia de R\$ 3.300,00..".

O policial militar Devanir, ouvido em juízo, informou que: "É policial militar. Estavam saindo do D.P. com outra ocorrência, quando avistaram o menor e mais três indivíduos saindo do estabelecimento com o portão já arrombado. Quando foram fazer a abordagem, todos os indivíduos correram, conseguindo deter o menor. O depoente ligou para o sargento e passou as características dos indivíduos que fugiram e o sargento conseguiu fazer a abordagem de mais um rapaz. Acredita que o acusado foi detido há aproximadamente 800 metros do local. Confessaram que estavam efetuando o furto. O menor disse que estava como vigia e o maior que estaria efetuando o furto propriamente dito. Recordar-se de um alicate apreendido, bem como que já havia fios de cobre para o lado de fora do estabelecimento, câmeras, teclado, refletores e alguns objetos na garagem, prontos para serem levados. No estabelecimento havia sinais de arrombamento, feito por uma madeira. O furto ocorreu na madrugada. Ao todo eram quatro indivíduos. Todos os objetos foram recuperados."

No mesmo sentido seguiu o depoimento de Mayara, policial militar, ouvida em juízo: "É Policial militar, estavam voltando do primeiro D.P., quando se depararam com o furto em andamento. Se depararam com o menor e perceberam que ele tentou se esconder e foi proceder a abordagem, momento que três indivíduos saíram de dentro do estabelecimento correndo, conseguindo segurar o menor. O maior foi detido nas imediações, pois foi pedido apoio, passando as características dos indivíduos e ele

foi detido próximo ao local. O menor disse que estaria vigiando o local, enquanto os três furtariam o local. O estabelecimento estaria com a porta arrombada. Foi apreendido no local ferramentas para arrombamento. Alguns objetos já estavam separados fora da loja para serem levados. A ocorrência ocorreu durante a madrugada.”.

Não há motivo para desmerecer as palavras da vítima e das testemunhas, pois não se vislumbra por qual motivo incriminariam falsamente o réu, pessoa que sequer conheciam até a data dos fatos.

A qualificadora referente ao concurso de agentes restou evidenciada nos autos pela própria confissão do réu, bem como pelos relatos da vítima e das testemunhas policiais.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou confirmada pelo laudo pericial da chave turquesa, das facas, do canivete e dos cabos (fls. 135/137), bem como pelo laudo pericial do local do crime de fls. 138/147, que confirmou o arrombamento do estabelecimento comercial.

O crime atingiu a fase da consumação, sendo inadmissível a desclassificação do delito para a modalidade tentada. A inversão da posse é o instante consumativo do delito de furto, sendo que a posse considera-se adquirida no instante em que a coisa é retirada do campo de disponibilidade da vítima, mesmo que não venha a ser tranquila. Assim sendo, a fuga logo após o furto já é fuga com posse, e o furto está consumado mesmo que haja perseguição imediata e consequente retomada do objeto. Frisa-se, mesmo que não haja posse tranquila em nenhum instante:

“A jurisprudência do STF dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada "esfera de vigilância da vítima" e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da "res furtiva", ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata” (HC 89958-SP, rel. Sepúlveda Pertence, 03.04.2007, v.u., DJ 27.04.2007, p. 68).

A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno também está presente, pois o delito ocorreu de madrugada, quando não há pessoas na rua.

A conduta é mais reprovável por ser praticada durante a noite, porque há um aproveitamento do período de menor vigilância, em que a vítima e seus bens estão mais vulneráveis.

O furto noturno é causa de aumento de pena de ordem objetiva, não estando em descompasso com nenhuma qualificadora prevista. O criminoso pode cometer um furto qualificado durante o dia, como também pode fazê-lo no período noturno. Portanto, não existe a incompatibilidade alegada pela Defesa, pouco importando se o local furtado é residencial ou comercial.

Assim, diante de elementos de convicção, não resta dúvida de que o proceder do acusado amolda-se perfeitamente ao delito descrito na denúncia, sendo a condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

Quanto à acusação de corrupção de menores, entretanto, a ação improcede. Com efeito, não há nos autos provas suficientes de que o acusado tenha corrompido ou facilitado a corrupção do menor Vitor Hugo, com quem praticou o furto.

Não restou comprovada a anterior inocência moral do adolescente. O acusado, por sinal, afirmou sequer ter ciência da menoridade do comparsa.

Procede em parte, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe as penas.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), a presença de um menor comparsa do réu (o que torna o direito ainda mais deletério), os maus antecedentes do acusado, já envolvido com a criminalidade desde menor, tendo cumprido medida de internação na Fundação Casa por dez meses pela prática de ato infracional equiparado a tentativa de homicídio, tendo sido preso novamente após apenas dois meses de ter sido beneficiado com concessão de liberdade provisória neste processo (audiência de custódia de fls. 54/56), já condenado pelo mesmo delito (certidão de fls. 192/193), bem como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 03 anos e pagamento de 15 dias-multa, fixada cada qual em patamar mínimo.

Observe-se que o conceito de maus antecedentes não se confunde com o de primariedade, que diz respeito à ausência de condenação transitada em julgado, sendo certo que para a configuração dos maus antecedentes basta que se verifique a participação do agente em práticas outras que se mostrem repreensíveis.

Face à atenuante da confissão reduzo as penas em 1/6, totalizando em 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 12 dias multa.

Em se tratando de furto cometido durante o repouso noturno, o aumento da reprimenda deve ser de 1/3 sobre a pena fixada anteriormente, pelo que a torno definitiva em 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno MARCOS GABRIEL DE SOUZA FERNANDES já qualificado, por incurso no art. 155, parágrafo 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado a pena 03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, calculado o valor unitário das penas pecuniárias no mínimo. Absolvo da imputação de ter violado o art. 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo ao acusado regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Isto porque o acusado é portador de péssimos antecedentes, tendo cometido novo furto após apenas dois meses de ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória em audiência de custódia nestes autos (crime pelo qual foi condenado), demonstrando fazer da subtração do alheio seu meio de vida, sendo incabível fixação de regime mais brando; vedado o direito de apelar em liberdade.

A fixação de regime mais brando ao acusado desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

Pelos motivos retro expostos, deixo de conceder ao acusado os benefícios da Lei no 9.714/98, nos termos do art. 44, inc. III, do Código Penal, a contrario sensu.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, cada qual, a taxa judiciária

correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

III - remessa de cópia desta decisão à vítima com endereço nos autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA